

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1612/2533

นางสาวทองเจือ ภูจำปา

โจทก์

นางสนิท เอี่ยมสะอาด

จำเลย

นางสนิท เอี่ยมสะอาด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา เชื่อว่าจะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 89 แผ่นที่ 3) ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน ให้จำเลยคืนเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยก่อนฟ้อง
จำนวน 228 บาท และใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน
15,228 บาทกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 15,000 บาทนับ
ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะใช้เสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 85,84)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกัน

ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 59,73)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>